

MADIC

8A rue des Bruyères
CS 70130 - 44400 Rezé - FRANCE
Tél : 02 40 92 18 58

ITM PHALSBURG
Rue de Strasbourg - ZAC Louvois
57370 PHALSBURG

Ludres le, j Nissan Monday

Projet sur **ITM PHALSBURG**
Devis n° : **HAG-ITM-2105**
Version n° : **1**

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous adresser ci-joint, notre devis estimatif version **1** relatif au projet d'évolution monétique de votre station-service.

Dans le cadre de l'évolution monétique FRV6 et des exigences liées à réglementation bancaire, nous vous accompagnons dans la transition vers la mise en conformité de vos équipements, notamment les automates de paiement en station.

Dans le cadre de cet accompagnement, et en partenariat avec la SCA Pétrole, nous vous proposons une offre d'achat groupé sur une durée de trois mois, incluant une remise globale de 15 % sur l'ensemble du devis (matériel et installation).

Merci d'en prendre intégralement connaissance, y compris les pages "Réserves Générales et Limites de Prestations" et "Conditions Générales de Vente".

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire dont vous pourriez avoir besoin,

Nous vous prions de croire, Monsieur, en l'assurance de nos sentiments dévoués.

Réferente Dossier HAG Sca :

Virginie GARNIER
SCA Pétrole et dérivés
Bât 33 Parc de Tréville
91078 BONDOUFLE
Tel.0673980757
Virginie.garcia@mousquetaires.com

Thuilliez Meryl
Chargé d'Affaires Nationale
Port. 06 32 25 51 44
thuilliez.meryl@madic.com





MADIC

8A rue des Bruyères
CS 70130 - 44400 Rezé - FRANCE
Tél : 02 40 92 18 58

ITM PHALSBURG
Rue de Strasbourg - ZAC Louvois
57370 PHALSBURG
0

Ludres le, j Nissan Monday

Projet sur	ITM PHALSBURG
Devis n° :	HAG-ITM-2105
Version n° :	1

Devis estimatif n° 1

HAG ITM 2026



Affaire suivie par :

Thuilliez Meryl
Chargé d'Affaires Nationale
Port. 06 32 25 51 44
thuilliez.meryl@madic.com

Tél. 02.40.92.18.58 - Fax 02.40.92.18.14 - E-mail : contact@madic.com

SAS au capital de 1 500 000€ - SIREN 871 800 074 – RCS Nantes - N° intracommunautaire : FR 01 871 800 074

2 DISTRIBUTION MATERIEL MADIC INDUSTRIES				U	Q	P.U.	TOTAUX
--	--	--	--	---	---	------	--------

2.4 Automates de paiement							
Automates de paiement							
Automates de paiement							
-	Automate MG PAY 101 FRV6 CB Sans Contact	simple face		U		4,660.00	
	Ecran couleur tactile						
	Lecteur Bancaire						
-	Automate MAG PAY 101 FRV6 CB Sans Contact	double face		U	2	8,120.00	16,240.00
	Ecran couleur tactile						
	Lecteur Bancaire						
-	Langue : français, anglais, allemand, espagnol, italien (choix avant introduction CB)					inclus	
Automates de paiement MG PAY 101 - PCI PTS 5							
Options							
Lecteur Optique (permet de lire codes barres et Square codes)							
-	sur APL3.5 neuf	simple face		U		460.00	
-	sur APL3.5 neuf	double face		U	2	920.00	1,840.00
Retrofit							
-	Déplacement Maintenance			U	1	185.00	185.00
-	Mise sécurité station			U	1	170.00	170.00
-	Dépose DAC SF existant			U		120.00	
-	Dépose DAC DF existant			U	2	150.00	300.00
-	Montage sur site caisson & DAC SF			U		200.00	
-	Montage sur site caisson & DAC DF			U	2	300.00	600.00
-	Mise en service automate SF			U		67.00	
-	Mise en service automate DF			U	2	134.00	268.00
-	Mise à jour & sauvegarde pupitre			U	1	180.00	180.00
-	Caisson d'intégration*	simple face	Tarif Spécifique Campagne	U		1,035.00	
-	Caisson d'intégration*	double face	Tarif Spécifique Campagne	U	2	1,035.00	2,070.00
-	Mise à jour Windows 7 vers Windows 10 pupitre			U		960.00	
	Sous reserve d'UC compatible						
Total poste						2.4	21,853.00

IMPORTANT Le contrat de télémaintenance -Help Desk- monétique et POS-DAC niveau 1-2-3 est obligatoire							
---	--	--	--	--	--	--	--

2 DISTRIBUTION				Total poste 2 H.T.		€	
----------------	--	--	--	--------------------	--	---	--

RECAPITULATIF GENERAL	TOTAUX
-----------------------	--------

DISTIBUTION	Total poste 2	H.T.	€	21,853.00
-------------	---------------	------	---	-----------

TOTAL	HT	21,853.00
-------	----	-----------

OFFRE HAG 2026	H.T.	€	-3,277.95
----------------	------	---	-----------

TOTAL GENERAL	HT	18,575.05
---------------	----	-----------

TVA 20 % 3,715.01

TTC	22,290.06
-----	-----------

***LE CLIENT ATTESTE PAR SA SIGNATURE**

- Avoir pris connaissance et accepté l'intégralité du devis et des réserves annexées
- Avoir pris connaissance et accepté sans réserve l'intégralité des conditions générales de vente annexées.
- Avoir pris connaissance et accepté le plan d'avant projet transmis par MADIC le cas échéant
- Connaître & appliquer les exigences réglementaires relatives à l'exploitation d'une installation classées pour la Protection de l'Environnement et à la vente de carburants et combustibles
- Toute installation existante est réputée conforme à la réglementation qui lui est applicable
- L'acceptation de ce devis ne substitue pas l'exploitant à ses obligations réglementaires (déclarations, mises à jour dossier, ...)

Pour MADIC,
Thuilliez Meryl
 Port. 06 32 25 51 44



Le Client,
Bon pour commande,
et cachet commercial
 Le

RESERVES GENERALES ET LIMITES DE PRESTATION

RESERVES GENERALES

- Nos fournitures et prestations sont strictement limitées au descriptif de ce devis, fixant la portée et les limites des travaux à réaliser.
 - Le rappel des textes et normes en vigueur au point A1 du présent devis a uniquement un but informatif, il ne comporte en rien des obligations contractuelles à la charge de MADIC, mais uniquement de l'exploitant
 - Tout plan fourni dans le cadre du présent devis s'entend comme un plan d'avant-projet, fourni à titre informatif. Seuls les plans portant la mention "Plan d'exécution" engagent MADIC.
 - Les photographies présentes dans ce devis ne sont pas contractuelles.
 - Toute exigence spécifique complémentaire (telle que : plan d'urbanisme, projet sur un site Natura 2000, prescriptions particulières ICPE, permis de construire....) qui ne n'aurait pas été communiquée au préalable fera l'objet d'un devis additionnel.
 - Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration, d'autorisation ou d'enregistrement initial, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle demande.
 - Les surveys sur site, réalisés pour établir ce devis, n'ont pas valeur d'audit complet de l'installation.
 - Le terrain est supposé sain, de bonne tenue, sans eau, ni rocher, et permettant un accès et un appui des grues à 5 m horizontaux des bords de radiers.
 - Lorsque MADIC ne réalise pas le génie-civil et/ou le VRD, ces prestations doivent être réalisées conformément aux préconisations du fabricant et aux normes de fabrication du réservoir, ainsi qu'aux différents arrêtés et prescriptions en vigueur.
- MADIC ne saurait être tenue pour responsable en cas de non-conformité ou anomalie constatée dans la réalisation de ces prestations.
- Le présent devis n'inclut pas les repérages de réseaux effectués à la demande des propriétaires ou exploitants desdits réseaux suite à la DICT.

RESERVES PARTICULIERES STATION EXISTANTE

- Sauf stipulation exprès contraire du Client, toute installation existante est réputée conforme à la réglementation qui lui est applicable.
 - En l'absence de fourniture de plans par l'exploitant, la responsabilité MADIC ne saurait être engagée en cas de sinistre en cours de travaux.
- En l'absence de plans précis, le devis n'inclut pas le coût des avant-trous éventuels et du repérage des réseaux par un géomètre agréé.
- En cas de démolition de dalle, totale ou partielle, sur cuve existante, cette dernière recoit une poussée d'Archimède équivalente à son volume. Le maître d'ouvrage est donc responsable de la solidité des sangles et du radier d'assise du réservoir. En cas de doute quant aux protections en place, le maître d'ouvrage doit mettre en œuvre ou accepter les mesures propres à éviter le soulèvement du réservoir pendant les travaux (lestage en eau du réservoir, par exemple).
- A défaut, MADIC ne pourra être tenue responsable en cas de sinistre.
- En cas d'incident lors de travaux de fouilles ou de terrassement, la responsabilité de MADIC ne pourra pas être engagée en l'absence de fourniture d'un plan des réseaux existants à jour et/ou de grillages avertisseurs d'ouvrages enfouis, ou en l'absence de DICT par le Client.
 - Sauf stipulation contraire préalable, des fourreaux de quantité et diamètre suffisants, non obturés sont supposés à disposition. Dans le cas contraire les interventions et fournitures complémentaires feront l'objet d'une facturation complémentaire.
 - Réutilisation matériel existant : Tout matériel réutilisé est réputé être conforme et en bon état de fonctionnement et/ou d'entretien. Notamment le/les réservoir(s) et/ou réseaux existants réutilisés doivent avoir été contrôlés avec succès AVANT travaux. Les limiteurs de remplissage conservés sont supposés en bon état de marche.
 - Réutilisation produits existants : La quantité et la désignation de produit à transférer sont définies par le client. La responsabilité de MADIC ne pourra pas être engagée en l'absence de fourniture d'analyse au préalable et/ou en cas d'erreur de signalisation au dépotage.

LIMITES DE PRESTATIONS

- Autorisations administratives (DDE, Préfecture ICPE, Mairie DICT, DT, Permis de Construire)
 - Dossier ICPE
 - DT / DICT (hors repérages de réseaux) / Autorisations de voirie
 - Permis de Construire
 - DP Mairie
- Alimentations générales (Eau, gaz, électricité, téléphone, pneumatique, informatique)
- Etudes techniques : Etude de sol et sous-sol, hydrologique, sismique, ...
- Gros-Œuvre : Préparation plateforme à -0.15 m du niveau fini
- Gros-Œuvre : Terrassements, fosses, tranchées, fourreaux, massifs, dallages, îlots
- Travaux spéciaux (palplanches, rabattement de nappe, pompage d'eau, fondations spéciales)
- VRD : Empierrements, réseaux EP/EU, bordures, voirie & enrobés, espaces verts,
- Mise en conformité éventuelle du système de traitement des eaux
- Alimentations fonctionnelles (Eau, gaz, électricité, air comprimé) du lavage
- Enseignes, éclairage extérieur, signalétique
- Participation au compte prorata du chantier
- Mission Coordinateur de sécurité
- Voie d'accès reliant le site à la voie publique pour l'intervention des services incendie
- Moyens de lutte contre l'incendie (ICPE)

INCLUS AU DEVIS	
Voir détail ci-dessous	
	NON
	NON
	NON
	NON
	NON
	NON
	NON
	NON
	NON
	NON
	NON
	NON
	NON
	NON
	NON

Obligations à la charge du Client pour la monétique :

- Ligne téléphonique pour TPE et télémaintenance
- Onduleur monophasé avec transfo d'isolement
- Paramètres bancaires à renseigner avant l'ouverture (Voir banque)
- Souscription obligatoire au contrat Help Desk (POS/DAC-MONETIQUE) dans le contrat de maintenance curatif.

Rappel - toute station-service doit notamment être équipée de :

- Panneau d'affichage PRIX des carburants
 - Système d'interphonie entre cabine et îlots
 - Extincteurs, couverture anti-feu et bac à sable
 - Système automatique de protection incendie sur pistes 24/24
 - Décanteur-séparateur hydrocarbures (DSH)
 - Enrouleur pour mise à la terre des camions citerne avant opération de dépotage
- ...Liste non exhaustive...

INCLUS AU DEVIS	
	NON
	NON
	NON
	NON
	NON
	NON

GARANTIES : Voir CGV

PLAN DE REFERENCE :

DELAI DE LIVRAISON SOUHAITE :

DELAI DE VALIDITE DE L'OFFRE :

3 semaines (en raison des hausses importantes sur le coût des matières premières)

MODALITES DE REGLEMENT :

Les commandes de travaux et services sont payables au siège social de MADIC SAS, par acompte de 30 % à la commande (sans escompte), le solde dans un délai de 30 jours à compter de l'achèvement des travaux ou de la date de situation intermédiaire (voir CGV).

RESERVES GENERALES ET LIMITES DE PRESTATIONORGANISME PAYEUR :

Hors Taxes en €

MARCHE ARRETE A LA SOMME DE :

***LE CLIENT ATTESTE PAR SA SIGNATURE**

- Avoir pris connaissance et accepter l'intégralité du devis et des réserves citées ci-dessus
- Avoir pris connaissance et accepter sans réserve l'intégralité des conditions générales de vente annexées.
- Avoir pris connaissance et accepter le plan d'avant projet référencé ci-dessus

Le Client*,
Bon pour commande,
Le

Pour MADIC,
Meryl Thuilliez
Chargé d'Affaires

CONDITIONS GENERALES DE VENTE & PRESTATION DE SERVICE**MADIC SAS**
CONDITIONS GENERALES DE VENTE & PRESTATION DE SERVICE
Au 12/01/2023**1/ CHAMP D'APPLICATION**

Toutes les offres, ventes et prestations faites par MADIC SAS, sauf dérogation expresse et écrite, sont soumises aux présentes Conditions Générales et ce, nonobstant tout autre document ou indication figurant dans les Conditions Générales d'Achat du Client. Toute commande implique donc l'acceptation sans réserve des présentes Conditions. MADIC SAS se réserve le droit de modifier ses Conditions Générales. A défaut de communication des Conditions Générales modifiées, les Conditions Générales en vigueur au jour de la commande demeureront applicables.

2/ GENERALITES

Les propositions, plans et publicités émis par MADIC SAS, sous quelque forme que ce soit, ne peuvent constituer un engagement ferme de MADIC SAS.

MADIC SAS se réserve le droit d'apporter les modifications techniques qu'elle juge opportunes dans l'intérêt du Client, sans être tenue d'appliquer ces modifications aux commandes réceptionnées antérieurement.

Les projets, études, plans et documents élaborés par MADIC SAS et remis au Client, ou à son représentant, demeurent la propriété de MADIC SAS et ne peuvent être communiqués par le Client à des tiers pour quelque motif que ce soit, ni exécutés par des tiers, sans l'autorisation écrite de MADIC SAS.

En cas de copie avérée par un tiers d'un projet original proposé au Client, MADIC SAS se réserve la possibilité d'agir par tout moyen à sa convenance afin de faire valoir ses droits et d'assurer la préservation de ses intérêts.

3/ DEVIS ET COMMANDE

Dans la mesure du possible, MADIC SAS effectue ses ventes et prestations sur la base d'un contrat, d'un devis ou d'une offre préalable. Le contrat, le devis ou l'offre définit les conditions particulières complétant ou modifiant, le cas échéant, les présentes conditions générales. Les obligations de MADIC SAS ainsi que les prix proposés incluent strictement les fournitures et prestations décrites au devis, au contrat ou dans l'offre remise au Client, à l'exclusion de toute prestation ou fourniture complémentaire qui ne serait pas spécifiquement prévue ou chiffrée et qui fera l'objet, dans la mesure du possible, l'objet d'un devis ou d'une offre complémentaire. Les commandes doivent impérativement être formalisées par écrit et porter la signature du Client. MADIC SAS pourra mettre à jour les prix de tout devis ou offre qui aurait été accepté(e) par le Client au-delà de sa date de validité. Toute commande n'est ferme et définitive qu'après acceptation par MADIC SAS, matérialisée par l'envoi d'un accusé de réception de commande ou à défaut le devis, éventuellement assorti de modifications, contre-signé par MADIC SAS. Les devis, contrats ou commandes ne peuvent être modifiés que par l'accord écrit des deux parties et, le cas échéant, après validation d'un bon de commande modificatif ou complémentaire.

Toutefois, il est expressément convenu entre les parties que MADIC SAS aura la possibilité de répercuter sur sa proposition commerciale les hausses tarifaires et les reports de délais de livraison subis de la part des fournisseurs, que cette proposition ait été acceptée/signée ou non par le Client, et ce, jusqu'à la date de facturation.

4/ DELAIS DE LIVRAISON, D'EXECUTION ET D'INTERVENTION

Sauf disposition contraire, le délai défini dans les conditions particulières ou la commande est purement indicatif, et ne constitue pas un engagement de MADIC SAS. Il sera automatiquement prorogé dans les cas où :

- Les conditions de démarrage des prestations ne sont pas réunies (accessibilité, études préalables, ouvrages préparatoires, autorisations administratives, etc.).
- Un élément indépendant de la volonté de MADIC SAS tel que modification du cahier des charges, complément de prestation demandé par le Client, retard de fourniture ou de mise à disposition d'équipement ou d'installation par le Client ou un fournisseur de MADIC SAS, retard de transport ou plus généralement tout événement imprévu ou non connu, aura perturbé les prévisions du planning initial de réalisation.
- Un cas de force majeure ou un événement indépendant tant du Client que de MADIC SAS aura retardé ou empêché l'exécution de la commande, tel que : grève, lock-out, interruption des services publics, incendie, intempéries, guerre, attentat, contingement ou embargo, refus ou retrait d'autorisation administrative.

5/ MODALITES DE VENTE

Les matériels et équipements éventuellement inclus dans la prestation objet de la commande à MADIC SAS sont livrés sur le site du Client à ses risques et périls, alors même que les conditions spécifiques du contrat seraient établies franco.

A réception, le Client doit contrôler la quantité, la qualité et le bon état du matériel et signaler toute anomalie ou avarie auprès du transporteur conformément à l'article L133-3 du Code de Commerce ou à défaut auprès de MADIC SAS, dans un délai de deux (2) jours ouvrés suivant la réception. Passé ce délai, toute réclamation sera rejetée, le matériel livré étant alors réputé conforme en quantité et en qualité à la commande.

6/ MODALITES DE PRESTATION DE SERVICE

Les prestations sont effectuées conformément à la commande ou aux conditions particulières. MADIC SAS pourra refuser toute intervention sans commande préalable sur devis. A l'issue de chaque intervention, y compris en cas d'absence d'un représentant du Client sur site, MADIC SAS établit un rapport d'intervention sous format papier ou informatique. En cas de présence du Client sur le site, ce rapport est signé par le Client, attestant que les travaux ont bien été effectués. Les remarques ou réserves relatives à cette intervention sont à porter en observation sur ledit rapport. En cas d'absence d'un représentant du Client sur le site, le rapport lui est adressé par tout moyen et le Client dispose d'un délai de 3 jours ouvrés à compter de la réception pour retourner le dit rapport signé et éventuellement complété par ses remarques ou réserves. A défaut de rapport d'intervention signé, les travaux sont réputés avoir été acceptés tels qu'exécutés.

En l'absence de contrat de maintenance (régie) et/ou de devis préalable, ou dans le cas où le Client bénéficie d'un contrat de maintenance avec MADIC SAS mais que tout ou partie des travaux ou des pièces n'entre pas dans le périmètre dudit contrat, le rapport d'intervention signé ou réputé accepté vaut également commande et/ou acceptation des travaux et fournitures dans les termes ci-dessus.

La réparation ou le remplacement d'une pièce n'ouvre pas droit à garantie sur le matériel objet de l'intervention.

Les travaux entrant dans le champ des articles 1787 et suivants du Code Civil, feront l'objet d'une réception dès leur achèvement. Une réception partielle pourra être demandée. La réception est formalisée par la signature par MADIC SAS et le Client d'un procès-verbal de réception. Toutefois, le fait pour le Client de mettre en service l'installation livrée par MADIC SAS vaudra prise de possession et réception tacite, même

Les prestations de MADIC SAS s'effectuent toujours dans le cadre d'une obligation de moyen et ne donnent pas lieu à une garantie de résultat.

7/ RESERVE DE PROPRIETE ET TRANSFERT DES RISQUES

MADIC SAS conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix, en principal et accessoires. En cas de non-paiement par le Client à l'échéance, MADIC SAS, sans perdre aucun autre de ses droits, pourra exiger par lettre recommandée avec accusé de réception la restitution des biens aux frais et aux risques de l'acheteur. Ces dispositions ne font pas obstacle au transfert au Client, dès la livraison, des risques de perte ou de détérioration des biens ainsi que la responsabilité des dommages qu'ils pourraient occasionner.

Les dommages causés aux travaux par une cause étrangère avant leur réception expresse ou tacite n'engagent pas la responsabilité de MADIC SAS.

8/ PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT

Les prix mentionnés au devis ou dans toute offre de MADIC SAS s'entendent hors taxes et hors éco-participation. Toute prestation non prévue dans le devis initial fera l'objet d'un devis et une commande complémentaire avant réalisation.

En l'absence de contrat et/ou de devis préalable, MADIC SAS facture la main d'œuvre et les pièces aux tarifs en vigueur, étant précisé que la première heure indivisible est due, et toute demi-heure supplémentaire commencée est due.

Les factures sont émises, en cas de vente isolée de matériel ou équipement, à compter de leur livraison, et en cas de travaux, à compter de leur exécution. Toutefois, les travaux d'une durée supérieure à un mois pourront faire l'objet d'une facturation par situation. Sauf disposition contraire, les factures sont payables au siège social de MADIC SAS, sans escompte, dans un délai de 30 jours suivant leur émission.

Par ailleurs, tout retard dans les travaux ou/et à la mise en service de l'installation du fait du Client ou de son représentant entraîne de facto le paiement à 30 jours, à compter de la date de réception de la notification de ce retard par MADIC SAS. Sauf stipulation contraire, les ventes de pièces détachées au comptoir sont payables au comptant. Le bénéfice éventuel de conditions de paiement particulières est réservé aux seuls clients disposant d'un compte ouvert par MADIC SAS et dont ils ont au préalable demandé l'ouverture.

9/ RETARD DE PAIEMENT

Les dates de paiement convenues ne peuvent être retardées sous quelque prétexte que ce soit, y compris en cas de litige. Dans l'hypothèse où MADIC SAS accepterait un règlement par traite, il est expressément convenu que le défaut d'acceptation dans les 8 jours francs de la réception de l'effet émis en règlement de la facture, rend immédiatement exigible le paiement de la totalité des prestations effectuées.

De façon générale, en cas de retard de paiement, MADIC SAS se réserve le droit de suspendre et même d'annuler toutes les commandes en cours d'exécution pour le Client concerné, 8 jours après l'avoir mis en demeure de procéder au règlement.

Tout retard de paiement donnera lieu à l'application d'un intérêt de retard égal à trois fois le taux légal en vigueur, nonobstant toute autre action et/ou demande d'indemnisation. Tout Client en situation de retard de paiement sera en outre de plein droit débiteur à l'égard de MADIC SAS d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros. MADIC SAS se réserve le droit de réclamer une indemnité complémentaire si les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant précité, sur justification.

10/ GARANTIE

Les travaux effectués par MADIC SAS sont soumis à la garantie légale. Les équipements neufs fournis et installés par MADIC SAS sont garantis 12 mois à compter de leur mise en service, pièces et main d'œuvre, à l'exclusion des consommables associés à ces équipements. Pendant cette période, MADIC SAS garantit au Client, professionnel averti, des équipements exempts de vice de matière ou de fabrication, et s'engage, à sa discrétion, à réparer ou remplacer l'équipement défectueux. Pour bénéficier de la garantie, les conditions suivantes doivent impérativement être réunies :

- Le Client a averti MADIC SAS dans les plus brefs délais du défaut constaté et des justifications quant à sa réalité.
- L'accès à l'installation ou la mise à disposition de l'équipement incriminé est offert(e) sans réserve au personnel de MADIC SAS.
- Le Client n'a pas réparé ou modifié, ou fait réparer ou modifier par un tiers autre qu'une société du groupe MADIC, tout ou partie des équipements.
- Le Client a utilisé l'installation ou l'équipement incriminé en stricte conformité avec sa destination.
- L'entretien et la maintenance de l'installation ou de l'équipement incriminé ont été dûment effectués depuis la mise en service, conformément aux préconisations du constructeur et aux obligations réglementaires.
- Les éventuels éléments de protection, l'infrastructure ou l'alimentation électrique de l'installation ou de l'équipement incriminé n'ont pas été modifiés, supprimés ou court-circuités, même momentanément.

Sont exclus de la présente garantie :

- Les défauts dus à des causes extérieures, telles que force majeure, accidents, actes de vandalisme, incendie ou intempéries (gel, inondation, vent, foudre, ...).
- Les défauts liés à une utilisation non conforme ou à l'usure normale des équipements.
- Les détériorations dues aux variations de qualité des hydrocarbures distribués, au mouvement et à la qualité du sol, pannes générales.

Le remplacement d'une pièce ou la reprise d'une installation n'entraîne ni renouvellement ni prolongation de la période de garantie.

Sauf stipulation contraire prévue à la commande :

- Les équipements neufs fournis mais non installés par MADIC SAS bénéficient d'une garantie pièces uniquement, d'une durée de 12 mois à compter de leur livraison.
- Le matériel d'occasion ne bénéficie d'aucune garantie.

11/ PROPRIETE INTELLECTUELLE

Les droits de propriété intellectuelle attachés aux prestations et aux équipements éventuellement fournis, incluant notamment les brevets, savoir-faire, marques, droits d'auteur, demeurent la propriété exclusive de MADIC SAS ou ses filiales. Sauf stipulation contraire, les ventes et prestations réalisées par MADIC SAS n'emportent aucun transfert desdits droits au profit du Client, lequel détient exclusivement un droit d'utilisation des équipements et/ou de l'installation.

12/ CONFIDENTIALITE

Le Client s'engage à ne pas divulguer les informations techniques, industrielles, économiques, commerciales, financières ou de toute nature que ce soit qui lui ont été divulguées par MADIC SAS à l'occasion de la commande.

Cet engagement de confidentialité ne s'applique pas aux informations (i) légalement détenues par le Client avant leur divulgation ; (ii) se trouvant dans le domaine public sans

de confidentialité ; (iv) aux divulgations requises par toute autorité compétente et/ou par une disposition légale ou réglementaire impérative.

Cet engagement de confidentialité reste en vigueur pendant toute la durée des relations contractuelles entre le Client et MADIC SAS et continue à s'appliquer pendant une période supplémentaire de cinq (5) ans à compter de leur terme.

13/ RESPONSABILITE

L'exploitation de l'équipement et de l'installation, que ce soit dans ses modalités pratiques ou administratives, s'effectue sous la seule responsabilité du Client. MADIC SAS ne peut être tenue responsable en cas d'usage frauduleux ou détourné de l'équipement ou de l'installation.

La responsabilité de MADIC SAS est strictement limitée aux obligations contractuelles. Il est de convention expresse que MADIC SAS ne sera tenue à aucune responsabilité pour les dommages indirects ou immatériels (tels que manque à gagner, perte d'exploitation, réclamation de tiers, etc...) ou en cas de force majeure, au sens de l'article 1218 du Code Civil. En tout état de cause, la responsabilité de MADIC SAS, quelle qu'en soient les causes, est strictement limitée au montant HT de la commande.

14/ FORCE MAJEURE

MADIC SAS ne pourra être tenue responsable de l'inexécution totale ou partielle de ses obligations contractuelles si cette inexécution est causée par un événement constituant un cas de force majeure tel que défini à l'article 1218 du Code civil. Sont notamment considérés comme cas de force majeure, outre ceux habituellement admis par la jurisprudence, les grèves totales ou partielles, internes ou externes à l'entreprise, lock-out, intempéries, épidémies, pandémies, blocage des moyens de transport ou d'approvisionnement, tremblement de terre, incendie, tempête, inondation, dégâts des eaux, guerres, conflits armés, restrictions gouvernementales ou légales et tous autres cas indépendants de la volonté des parties et rendant impossible l'exécution du contrat ou de la commande.

La survenance d'un événement de force majeure suspend l'exécution du contrat ou de la commande. En cas d'empêchement qui se prolongerait au-delà d'une durée de trois (3) mois, MADIC SAS pourra donner son accord pour annuler le contrat ou la commande correspondante.

15/ DONNEES PERSONNELLES

Si, pour l'exécution de la Commande, les parties sont amenées à collecter et/ou recevoir des données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2016/679 (Règlement Général sur la Protection des Données ou « RGPD »), elles s'engagent mutuellement à traiter ces données conformément à la législation et la réglementation applicables en la matière et notamment à (i) ne collecter et ne traiter que des données strictement nécessaires au regard de la finalité ; (ii) ne pas collecter de catégories particulières de Données Personnelles, telles que définies dans le RGPD, sans le consentement préalable et écrit de la personne concernée ; (iii) ne pas divulguer, transférer, louer, céder ou exploiter, que ce soit commercialement ou non les Données Personnelles sans l'accord préalable et écrit de l'autre partie ; (iv) fournir toutes informations utiles à l'autre partie pour la bonne exécution de ses obligations en matière de protection des Données Personnelles ; (v) coopérer dans le cas où l'autre partie ferait l'objet d'un contrôle de la part de l'autorité de contrôle compétente ; (vi) respecter la durée de conservation des données personnelles et supprimer les données personnelles qui doivent l'être ; (vii) tenir un registre des traitements effectués pour l'exécution de la Commande, conformément à l'article 30-2 du RGPD ; (viii) mettre en place et maintenir pendant toute la durée d'exécution de la Commande toutes les mesures techniques et organisationnelles propres à assurer la protection des données personnelles, adaptées à la nature des données traitées et aux risques présentés par les traitements effectués. Le Client devra fournir à première demande de MADIC SAS tout élément propre à justifier du respect des obligations ci-avant.

16/ JURIDICTION COMPETENTE ET DROIT APPLICABLE

Tout litige relatif aux ventes et prestations effectuées par MADIC SAS sera de la compétence du Tribunal dans le ressort du siège de MADIC SAS, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. Toutes les relations entre les parties sont soumises au droit français.

Le Client,

Date et signature

Cachet commercial